منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم لم تكن حلالا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرهما مما يذكر للكرامة وصح توقيته وتعليقه فلو قال ان ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فظاهر منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الاجنبية فظاهر منها فظاهران نكحها قبل أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا الا ان أراده وظاهر قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا والا فالطلاق فقط *(فصل)* على مظاهر عاد كفارة وان فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعد زمن امكان فرقة فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية أن يراجع ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود باسلام بل بعده وفي مؤقت بتغييب حشفة في المدة ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضي مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر من أربع بكلمة فان أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر في امرأة متصلا تعددان قصد استئنافا وهو به عائد *(كتاب الكفارة)*

تجب نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها اعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تتابع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من أصبع غيرهما أو أنملة ابهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون أفاقته أقل ويجزئ معاق بصفة ونصفار قيقين باقيهما حر وسري ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق واعتاق بمال كخلع فلو قال اعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو اعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وانما يلزم الاعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفايته ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيس ألفهما ولا شراء بغبن فان عجز وقت أداء صام شهرين ولاء وان لم

النكاح نفيسا قابله النقل الى لائق بها أو خسيسا قابلها الامتناع وليس له مساكنتها ولا مداخلتها فان كان في الدار محرم لها مميز ذكر أوله أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الاخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم والا فلا ويتبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر وسفل وعلو كدار وحجرة *(باب الاستبراء)*

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو ارث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو اقالة وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الاصح لا من حلت من صوم أو اعتكاف واحرام وفي الاحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل يجب ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فان زال الوجب في الاظهر الثاني زوال فراش عن أمة موطوأة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الاصح (قلت) ولو استبرأ أمة موطوأة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال اذ لا تشبه منكوحة والله أعلم ويحرم تزويج أمة موطوأة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماآن ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الاصح ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء وهو بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد وذات أشهر بشهر وفي قول بثلاثة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه وان ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال (قلت) يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا في الاصح والله أعلم ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب ان ملك بارث وكذا شراء في الاصح لا هبة ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة الا مسبية فيحل غير وطء وقيل لا واذا قالت حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق ولا تصير أمة فراشا الا بوطء فاذا ولدت لامكان من وطئه لحقه ولو أتى بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب فان أنكر الاستبراء حلف ان الولد ليس منه وقيل يجب تعرضه للاستبراء ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الاصح *(كتاب الرضاع)*

انما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الاصح ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط بمائع حرم ان غلب فان غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الاظهر ويحرم ايجار وكذا اسعاط على المذهب لا حقنة في الاظهر وشرطه رضيع لم يبلغ سنتين وخمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع اعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي الى ثدي فلا ولو حلب منها دفعة وأوجر خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس ولو شك هل حسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم وفي الثانية قول أو وجه وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة الى أولاده ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل زوجة صار ابنه في الاصح فيحرم من عليه لانهن موطوآت أبيه ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الاصح وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع اخوته واخواتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللبن لمن نسب اليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا ولو نقل مبلعات انتفى اللبن عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره ولا تنقطع نسبة